



PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE MELGAR

SENTENCIA

Expediente : 00035-2019-0-2108-JM-CA-01
Demandante : QUISPE MAMANI, PIERO SHANDEE
Demandad : UGEL MELGAR AYAVIRI
Materia : CUMPLIMIENTO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA
Secretario : Kepler Capra Huanca.
Juez : Alexander Roque Diaz
Resolución N° : 11

Ayaviri, primero de abril del
año dos mil veinticuatro.

I. EXPOSICIÓN DEL CASO JUSTICIABLE.

Asunto: A páginas treinta y tres al treinta y nueve, aparece la demanda presentada por Piero Shandee Quispe Mamani, sobre Acción de Cumplimiento Contencioso Administrativo en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar (UGELM); representado por el Procurador Publico encargado de la defensa de los asuntos educativos del Gobierno Regional de Puno y MINSUR S.A. representado por su Gerente de la Unidad.

Petitorio: Como pretensión principal solicita que las entidades demandadas cumplan con el pago establecido en el acto administrativo firme contenida en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 que resuelve EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE CREDITO DEVENGADO POR CONCEPTO DE LA BONIFICACION ESPECIAL POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACIONN HASTA EL 30% TREINTA POR CIENTO de su remuneración TOTAL INTEGRA MENSUAL establecida por el Art. 48 DE LA LEY 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY 25212 CONCORDANTE CON EL ART. 210 DE SU REGLAMENTO D.S. N° 019-90-ED en el monto de CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SOLES CON 82/100 (S/. 114,783.82) a favor del demandante.

Y como Pretensión Accesorias demanda el pago de los intereses legales del monto antes referido, así como el pago de costos y costas que genere el presente proceso.

Hechos: Sostiene el demandante:

a) Que, el demandante es actual Servidor del Ministerio de Educación y MINSUR S.A. de Antauta – Melgar por Convenio en el cargo de Profesor de la Institución Educativa Primaria Fiscalizada de San Rafael – Antauta del distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno, conforme lo establecido por el Decreto Supremo N° 001-2010-ED de fecha 12 de enero del 2010, y las Normas para la Organización y

Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas de Educación Básica y lo dispuesto por el Convenio N° 020-2008-DUGEL-M-OAJ Convenio Interinstitucional entre la Empresa MINSUR S.A. y la UGEL de Melgar – Ayaviri.

b) Que, en mérito al Art. 48 de la Ley N°24029 modificado por la ley 25212 Ley del profesorado, concordante con el Art. 210 del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Reglamento de la ley del profesorado (normas aplicables al presente caso) establecen que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total permanente.

c) Que, previo los tramites de ley, con un mejor estudio de autos, y haciendo justicia la Autoridad Educativa mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018, ha resuelto el reconocimiento del pago de crédito devengado por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación hasta el 30% de la remuneración total integra mensual, establecida por el Art. 48 de la ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria Ley N°25212 concordante con el Art. 210 de su Reglamento DS. 19-90-ED en el MONTO DE CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES SOLES CON 82/100 (S/. 114,783.82) a favor de la demandante. Que la referida resolución tiene calidad de firme, por tanto, tiene la autoridad de cosa decidida.

d) Que, desde la fecha de haber sido notificada con la Resolución Directoral referido, ha venido reclamando y solicitando ante la Autoridad Educativa y al Gerente de la Unidad Minera San Rafael MINSUR S.A. de Antauta, el cumplimiento y ejecución de dicha Resolución Directoral, sin embargo, hasta la fecha no ha conseguido nada, mostrando de esta forma una actitud insensible y no renuente a acatar el acto administrativo.

e) Que, la actitud de resistencia a acatar las disposiciones legales, Resoluciones Directorales, asumidas por los funcionarios de la UGEL Melgar y MINSUR S.A., se ha convertido en sistemática, hecho que le genera desesperanza respecto a las soluciones que ofrece el derecho, ya que además deslegitima el Estado Democrático de Derecho y es una agresión reiterada a los derechos del demandante, razón por la que interpone la presente demanda.

Fundamentación Jurídica: Esencialmente cita el artículo 139° inc. 3 concordante con el artículo 2° inc.20 de la Constitución Política del Perú; artículo 48° de la Ley 24049 modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212 concordante con el artículo 210° del Reglamento de la Ley del profesorado por Decreto Supremo N°019-90-ED; el artículo 5°, 21°, 5° numeral 4 del TUO D.S. 013-2008-JUS y el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.

Admisión, traslado para la contestación de la demanda: El Juzgado mediante Resolución N°01-2019 de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, a fojas cuarenta y cuarenta y uno, admite la demanda a trámite sobre cumplimiento de obligación a fin de que absuelva la demandada.

Contestación de la demanda: La contestación de la demanda, por parte de la demandada constituida por Unidad de Gestión Educativa local de Melgar, representado por el director y el Procurador Público del Gobierno Regional de Puno y a MINSUR S.A. se les ha declarado rebelde mediante Resolución N° 09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por extemporánea.

Sin embargo, a folios 47 a 51 el Procurador Público basa su defensa no en el desconocimiento del acto administrativo sino en la interpretación de la forma de cálculo de la bonificación por preparación de clases e invoca el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM ha precisado la forma de cálculo bajo la remuneración total permanente. No se cuenta con el crédito presupuestario en el presupuesto institucional conforme lo establece la ley N° 30879.

A folios 118 a 122 MINSUR absuelve el traslado de la demanda y como argumentos indica que carece de la posición habilitante para ser parte en el proceso ha sido emplazado como litisconsorte “coadyuvante”.

El litisconsorte coadyuvante no es parte en el proceso y como tal tiene legitimidad extraordinaria y discute una posición ajena (nombre propio, interés ajeno) razón por la cual no debe ser mencionado en la sentencia.

MINSUR no fue parte del procedimiento administrativo en el que se emitió la resolución administrativa cuya ejecución se pretende.

Es falso que el demandante sea un actual servidor del Ministerio de Educación y MINSUR S.A. la empresa jamás ha mantenido una relación directa o indirecta con el actor, quien fue profesor y por tanto trabajador del Ministerio de Educación. El actor fue nombrado por la UGEL Melgar para laborar en la Institución Educativa Fiscalizada de San Rafael (IEF San Rafael) que se encuentra en la unidad minera.

No pueden asumir las consecuencias de las decisiones de la UGEL.

La Resolución Directoral es consecuencia de un procedimiento administrativo iniciado por el demandante contra la UGEL Melgar, se le reconoció un crédito devengado de hasta el 30% de su remuneración por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación.

Nunca fueron parte de dicho procedimiento administrativo para conocer el derecho del demandante.

La Resolución Directoral ha sido presentada de manera incompleta. En el anexo 1-D de la demanda solo se encuentra la primera página del documento sin que haya cumplido con adjuntar las páginas siguientes que contendrían los fundamentos y la parte resolutive cuyo cumplimiento exige.

Saneamiento, fijación de puntos controvertidos y admisión pruebas: Mediante Resolución N°09 de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés que obra a fojas ciento veintitrés hasta ciento veinticinco se resuelve declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida y por saneado el proceso; se fija como puntos controvertidos: **a)** Determinar si procede cumplimiento de acto administrativo firme contenido en la Resolución Directoral N° 00827-2018-DUGELM, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Admisión de medios probatorios:

A. De la parte demandante:

1. Copia fedateada de la Resolución Directoral N° 0470 de fecha 13 de diciembre de 1989.
2. Informe escalafonario N° 000188-2019/DREP/UGEL M-ESCALAF, de fecha 15 de marzo de 2019.
3. Copia fedateada de la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo de 2018.

4. Copia de la solicitud de reclamo y requerimiento en vía prejudicial sobre cumplimiento y ejecución de la resolución directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo de 2018, presentada en la Oficina de Trámite Documentario de la UGEL Melgar, en fecha 22 de febrero de 2019, que tiene el Registro N° 004905, y Oficio N° 1097-2018-ME-DREP-UGEL-M de fecha 18 de setiembre de 2018 dirigido a MINSUR S.A. San Rafael – Antauta.
 5. Copia simple de la Casación del Tribunal Constitucional, en el expediente N° 009271-2009-Puno de fecha 14 de noviembre del 2011.
 6. Copia fedateada de la boleta de pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, y meses de diciembre del 2018 y enero y febrero de 2019.
- B. De la parte demandada: Ninguna porque ha sido declarada rebelde.

II. CONSIDERANDO:

Primero. SOBRE LA PRETENSIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:

a) Sobre los requisitos mínimos para disponer el cumplimiento de un acto administrativo firme:

a) La Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N°15921-2017/Ica, en un caso similar al presente, ha establecido que:

“SEXTO. Ahora bien, para lograr la plena protección del derecho a defender, la eficacia de normas legales y actos administrativos mediante el proceso urgente, es necesario que previamente se verifique el cumplimiento de requisitos mínimos del mandamus contenido en la norma legal o acto administrativo. Así pues, esta Suprema Corte considera que una norma legal o un acto administrativo, para que sea exigible a través del proceso urgente, debe cumplir con los requisitos siguientes: I. Debe permitir individualizar al beneficiario; II. Debe ser un mandato vigente, cierto y claro, esto es, debe inferirse indubitadamente de la norma legal o del acto administrativo y no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es decir, que debe reconocer un derecho incuestionable en favor del reclamante; III. Debe ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; IV. Debe ser incondicional, esto es, de similares requisitos a los establecidos por el Tribunal Constitucional para los procesos de cumplimiento, tal como se ha expresado en la sentencia recaída en el expediente N°168-2005-PC/TC.

SEPTIMO. Que, apreciada la situación fáctica y jurídica del caso, así como el Procedimiento efectuado por la instancia recurrida, resulta pertinente remitirnos al criterio sentado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente N°3741-2004-AA/TC, de fecha 14 de noviembre de 2005, que en su fundamento 5, señala que: “(...) Tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales tienen la obligación de verificar si los actos de la administración pública, que tienen como sustento una ley, son conformes a los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Este deber, como es evidente, implica una labor que no solo se realiza en el marco de un proceso de inconstitucionalidad (previsto en el artículo 200º, inciso 4, de la Constitución), sino también en todo proceso ordinario y constitucional a través del control difuso (artículo 138º (...)).”

b) En tal sentido, en un proceso urgente, procederá ordenar a la administración pública la realización de un mandato contenido en una norma legal o un acto administrativo firme, siempre que concurren los siguientes requisitos mínimos:

- Ser un mandato vigente;
- Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitadamente de la norma legal o del acto administrativo;
- No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares;
- Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento;
- Ser incondicional (excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación

probatoria).

Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

- Reconocer un derecho incuestionable del reclamante; y,
- Permitir individualizar al beneficiario.

Con relación al requisito de *“reconocer un derecho incuestionable del reclamante”*, la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N°19849-2017/Puno, ha señalado que: *“(...) se deberá revisar si existe algún cuestionamiento al derecho reconocido al reclamante, pues de haberlo – a pesar de la naturaleza del proceso de cumplimiento- corresponderá su esclarecimiento. De verificarse que el derecho no admite cuestionamiento corresponderá amparar la demanda; por el contrario, cuando el derecho sea debatido por algún motivo, la demanda deberá desestimarse, en tanto el acto administrativo carece de la virtualidad suficiente para configurarse en un mandato por no tener validez legal. En este supuesto, el acto administrativo se ve afectado en su validez, al sustentarse en normas que no se ciñen al marco legal previsto para el otorgamiento del beneficio, lo que significa que no contienen un derecho incuestionable. (...) por cuanto, adicionalmente a los requisitos mínimos comunes y a la individualización de los beneficiarios, la virtualidad del mandato contenido en el acto administrativo dependerá de su validez legal; es decir, si en su formulación se respetó el marco de la legalidad, haciéndolo un derecho incuestionable para la reclamante. (...)”*.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la sentencia emitida en el Expediente N°168-2005-PC/TC, los mismos se cumplen respecto del extremo del acto administrativo a través del cual se reconoce a favor del actor el pago de los devengados correspondientes a la bonificación especial equivalente al 30% a calcularse en función a la remuneración total, en tanto que, conforme ya se señaló, el acto administrativo materia de cumplimiento cumple con los requisitos para disponer su cumplimiento.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

Estando a lo expuesto por las partes para resolver la controversia objeto del presente proceso, se debe determinar: Si corresponde ordenar a los demandados, cumpla con pagar al demandante los devengados por concepto de la bonificación especial por preparación clases y evaluación, en mérito al acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018, cuyo monto es s/ 114.783.32 Soles, correspondiente a dicho reconocimiento.

2.1. Sobre el particular, de la revisión de la 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 (página 20), acto administrativo materia de cumplimiento, se tiene que la UGEL demandada, **resolvió: “Artículo 2° RECONSIDERAR el cálculo del crédito devengado por concepto de la Bonificación Especial Mensual por concepto de Preparación de Clases y Evaluación hasta al 30% de su remuneración total íntegra mensual reconocido mediante la Resolución Directoral N° 002013-2015-DUGEL-M de fecha 31 de diciembre del 2015 a favor del personal docente cuyo recalcule se especifica a continuación (...)**

2.2. De lo expuesto, se encuentra probado que la demandada, mediante el acto administrativo materia de cumplimiento, resolvió reconocer a favor del demandante, **el pago de reintegros devengados de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación calculado en base al 30% de su remuneración total íntegra**, respecto al período que va desde enero de 1991 a diciembre del 2012.

Tercero. Por otro lado, frente al incumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo materia de cumplimiento, consta que el demandante, mediante solicitud presentada por mesa de partes de la demandada UGEL Melgar en fecha 22 de febrero del año 2019 (página 21), requirió a la demandada proceda a su cumplimiento. Al respecto, revisado el presente caso, no se encuentra probado que la demandada haya cumplido con el mandato contenido en dicho acto.

Mas aún que no está en discusión la Resolución Administrativa cuyo cumplimiento se solicita sino que entidad debe cumplir con su pago si la UGEL o MINSUR.

Cuarto. La Empresa MINSUR ha señalado que la Resolución Directoral esta incompleta.

Quien ha reconocido la deuda es la UGEL y por tanto constituyen sus obligaciones MINSUR no puede asumir el costo.

Es Litis consorte coadyuvante, así se ha dispuesto en el proceso.

La UGEL es parte del Ministerio de Educación con quien tenía relación el demandante.

a) La Resolución Directoral 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 no se encuentra incompleta si se observa con detenimiento esta escrita en las dos caras de la hoja, y al reverso en la parte superior lleva escrito -2-

b) Respecto a que MINSUR no puede asumir el costo, tampoco es de recibo toda vez que las Normas para la organización y funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas de Educación Básica (fs. 7 a 12) en el Capítulo IV “De las Remuneraciones y Subsidios” artículo 21 expresamente señala: “Las remuneraciones, bonificaciones y beneficios del personal de la Institución Educativa Fiscalizada son abonadas por la Empresa que la sostiene, de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes para el personal de la Institución Educativa Pública”

Es decir no deja dudas de que la Empresa MINSUR debe de asumir la bonificación por preparación de clases del profesor.

c) Se afirma por la Empresa que no ha sido parte en el procedimiento administrativo, ello es verdad porque el demandante es trabajador del Ministerio de Educación no de MINSUR, y al ser docente esta bajo el régimen del profesado solo la Empresa debe de pagar las remuneraciones, bonificaciones y otros conforme se ha señalado en el artículo antes invocado, por tanto no tenía porque ser convocado en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, mediante oficio N° 1097-2018.ME-DREP-UGEL-M en fecha 18 de setiembre del 2018 (fs. 20) el Director de la UGEL Melgar remite el oficio al Ing. Victor Daniel de la Cruz Matos Gerente de la Unidad Minera San Rafael – MINSUR S.A. por la cual le pone en conocimiento el Expediente Administrativo 17616-2018 del profesor Piero Shandee Quispe Mamani a efectos de su representada implemente las acciones administrativas para su cumplimiento con el D.S. 001-2010 ED Normas para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas.

Este oficio ha sido recepcionado por la Empresa se tiene el sello impreso en el mismo.

d) Sin embargo, la propia Resolución Administrativa 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 en la parte resolutive señala expresamente “Precisar que el pago del crédito devengado que resulte del cálculo efectuado, estará a cargo

de la Empresa Minera "San Rafael" MINSUR, en aplicación del artículo 1 y 3 del D.S. N° 01-2010-ED"

La Empresa MINSUR no ha rebatido el oficio remitido por la UGEL.

e) Por último, la Empresa indica que tiene la calidad de Litisconsorte coadyuvante previsto en el artículo 97 del CPC que lo define como:

"Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella"

No obstante lo preceptuado por el Código Procesal Civil, en el escrito de demanda claramente señala como demandados a la Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar-Ayaviri y MINSUR S.A. pero al dictar el auto admisorio de la demanda resolución N° 1 se indica que MINSUR es demandado como Litisconsorte coadyuvante sin que ninguna parte cuestione tal decisión.

En todo caso la UGEL debe de realizar las coordinaciones con la empresa MINSUR y solicitar de acuerdo oficio remitido su cumplimiento.

Quinto. En consecuencia, **corresponde estimar** la pretensión invocada en la demanda, **en cuanto se refiere al reconocimiento que se hace del pago de los devengados** correspondientes por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 1991 al **25 de noviembre del año 2012**, respecto de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, ya que la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, reconocía que el beneficio solicitado es aplicable desde febrero de 1991 hasta el **25 de noviembre del año 2012**, puesto que la misma ley fue derogada mediante Ley número 29944, Ley de Reforma Magisterial, por lo que dicho derecho es exigible hasta esta última fecha señala **y no hasta diciembre del año 2012**, por lo que debe **precisarse este extremo**.

RESUELVO.

DECLARAR FUNDADA la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI, quien acciona por derecho propio, en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR, solicitando, se ordene el cumplimiento del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGEL-M de fecha 22 de marzo de 2018. **EN CONSECUENCIA**, se ordena el cumplimiento del acto administrativo en cuanto reconoce al demandante el pago de los devengados correspondientes a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total integra, **PRECISÁNDOSE** que es por el periodo comprendido desde el 01 de febrero de 1991 **al 25 de noviembre del año 2012**, además de los intereses legales laborales no capitalizables, los cuales se calcularán una vez determinado el monto realmente a pagarse por el concepto antes mencionado.